

[예상][16.02-2]즉시항고의 항고이유서 제출 기한의 성질과 효과 및 각하 가능성

【문제 16.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하였으나, 제 1 심 법원은 소장이 접수된 후 인지가 첨부되지 않았음을 이유로 재판장이 보정명령을 내렸음에도 甲이 응하지 않자 소장각하명령을 내렸다. 이에 불복하고자 하는 甲은 소장각하명령 정본을 송달받은 날로부터 1 주일 이내에 "항고장"을 작성하여 항고법원이 아닌 원심법원에 제출하였다.

그런데 甲이 제출한 항고장에는 항고이유가 기재되어 있지 않았으며, 별도의 항고이유서도 기재 기한 내에 제출되지 않았다. 원심법원의 재판장은 항고장에 항고이유가 없음을 발견하였으나, 이를 즉시 각하하지 않고 사건 기록을 항고법원으로 보냈다. 항고법원은 기록을 송부받은 후 甲에게 항고이유를 소명할 것을 요구하는 심리 절차를 진행하고자 한다.

한편, 丙은 丁과의 소송비용액확정 절차에서 법원이 내린 결정에 불복하여 즉시항고를 제기하였다. 丙은 즉시항고장에 항고이유를 적지 않았으나, 항고장을 제출한 날로부터 10 일 이내에 구체적인 항고이유를 담은 항고이유서를 원심법원에 제출하였다. 丁은 丙이 항소와 달리 항고이유서를 법정 기한 내에 제출하지 않았으므로 해당 항고가 부적법하다고 주장하고 있다.

(물음 2) 즉시항고를 제기한 丙의 사례와 관련하여, 민사소송법 제 445 조에 규정된 "항고이유서 제출 기한"의 성질과 이를 준수하지 못했을 때의 효과를 항소이유서 제출 절차와 비교하여 설명하고, 丁의 주장대로 항고이유서 미제출을 이유로 곧바로 항고각하 결정을 내릴 수 있는지 여부를 기술하시오.